

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2969/2543

นาย อุทัย ดวงทอง
บริษัท ยูนิแลนด์เฮาส์ซิง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 208 (เดิม), มาตรา 209 (เดิม)

ก่อนถึงเวลาที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกที่เลื่อนมา. อ้างว่าเป็นพนักงานส่งเอกสารของจำเลย นำโทรสารรายงานผลการตรวจชั้นสูตรและความเห็นแพทย์ว่าทนายจำเลยป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมายื่น แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยมิได้ขออนุญาตเลื่อนคดีโดยถูกต้อง ถือว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อนสืบพยานจึงมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดพิจารณา แสดงว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาเนื่องจากจำเลยไม่ร้องขอเลื่อนคดีหรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อนสืบพยานโจทก์และก่อนหน้านั้นศาลชั้นต้นไม่เคยสั่งว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดี โจทก์เพิกกล่าวอ้างว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีในวันพิจารณานัดสุดท้ายข้อเท็จจริงจึงไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยประวิงคดี

เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่ขาดนัดมาศาลไม่ได้เพราะทนายจำเลยป่วยต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลและจำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่โดยชอบ จึงมีเหตุอันสมควรอนุญาตให้พิจารณาใหม่ การที่จำเลยไม่ร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและเลือกใช้วิธีขอพิจารณาใหม่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 491 พร้อมห้องชุดเลขที่ 235/201 และเลขที่ 235/202 แก่โจทก์และรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 355,200 บาท และ 670,830 บาทตามลำดับจากโจทก์หรือจากสถาบันการเงินที่โจทก์ขอกู้เงินไว้ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแต่เพียงฝ่ายเดียวและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 113,875 บาท กับค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและดอกเบี้ย จำเลยมีสิทธิรับเงินที่ได้ชำระไปแล้ว ทั้งหมดทันที ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 491 พร้อมห้องชุดเลขที่ 235/201 และเลขที่ 235/202 แก่โจทก์ กับรับเงินราคาห้องชุดส่วนที่เหลือจำนวน 369,422.24 บาท และ 692,788.07 บาท ตามลำดับจากโจทก์หรือสถาบันการเงินที่โจทก์ขอกู้ไว้ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแต่ผู้เดียวให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 32,895.50 บาท แก่โจทก์ กับค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาททั้งสองห้องให้โจทก์เสร็จ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 25 เมษายน 2540 ที่ถูก 13 นาฬิกา ทนายจำเลยป่วยกะทันหันด้วยโรคหัวใจในทางเดินปัสสาวะปวดในท้องอย่างรุนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องพักรักษาตัวในโรง

พยาบาลศรีสยาม ไม่อาจมาศาลได้ตามนัดอีกทั้งกรรมการบริษัทจำเลยเดินทางไปต่างประเทศ พนักงานของบริษัทจำเลยไม่อาจทำคำร้องขอเลื่อนคดีได้ จึงนำเพียงใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อศาลและได้ส่งใบรับรองแพทย์ทางโทรสารมายังศาลอีกทางหนึ่งด้วย จำเลยจึงมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา จำเลยได้มีหนังสือนัดโจทก์ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด รวม 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายโจทก์ไม่ยอมรับโอนอ้างว่าห้องชุดพิพาทมีเนื้อที่น้อยกว่าในสัญญาแต่โจทก์ไม่ยอมให้หักลดราคาตามที่จำเลยกำหนดและไม่ยอมรับโอนห้องชุด โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายพยานหลักฐานของจำเลยสามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้จึงขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่

โจทก์คัดค้านขอให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลย

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า คดีของจำเลยไม่มีเหตุสมควรที่จะให้พิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิพากษาคดี ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่สืบพยานโจทก์เป็นต้นไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่าในวันที่ 25 เมษายน 2540 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายจำเลยป่วยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยต้องนอนพักรักษาตัว 2 วัน แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ และจำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายในกำหนดเวลาและคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยได้กล่าวไว้โดยละเอียดชัดเจนซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดและขอคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า การขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลย เป็นการประวิงคดีและใช้สิทธิไม่สุจริตหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ครั้นถึงวันเวลานัดจำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่า ทนายจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 ครั้นถึงวันเวลานัด จำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วย และศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 ครั้นถึงวันเวลานัด โจทก์ขอเลื่อนคดีอ้างว่าได้เสนอเงื่อนไขเพื่อทำความตกลงกัน ศาลชั้นต้นอนุญาตไปวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ครั้นถึงวันเวลานัด ทนายจำเลยคนเดิมขอถอนตัวและจำเลยตั้งทนายคนใหม่และทนายคนใหม่ขอเลื่อนคดีอ้างว่าเตรียมตัวไม่ทัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 25 เมษายน 2540 ครั้นถึงวันเวลานัดก่อนศาลดำเนินการสืบพยานโจทก์มีนายอนุ อินทร์แย้มอ้างว่าเป็นพนักงานส่งเอกสารของจำเลย นำโทรสารรายงานผลการตรวจชันสูตรและความเห็นแพทย์ว่าทนายจำเลยป่วยเข้ารับการรักษาวัดที่โรงพยาบาล ศาลชั้นต้นเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ขออนุญาตเลื่อนคดีโดยถูกต้อง ถือว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาลโดยไม่ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อนสืบพยาน จึงมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดพิจารณา แสดงว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาเนื่องจากจำเลยไม่ร้องขอเลื่อนคดีหรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องเสียก่อนสืบพยานโจทก์และก่อนหน้านั้นศาลชั้นต้นไม่เคยสั่งว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีมาก่อนโดยเจตนา โจทก์เพ็งกล่าวอ้างว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีในวันพิจารณานัดสุดท้าย ส่วนการขอเลื่อนคดีของจำเลยหลังจากจำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจึงไม่เกี่ยวข้องกับการมีเหตุอันสมควรให้พิจารณาใหม่หรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยประวิงคดี ส่วนที่จำเลยไม่ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาในทันทีทันใดที่มีโอกาสก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้เพราะจำเลยอาจพอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ การที่จำเลยไม่ร้องขอ

ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและเลือกใช้วิธีขอ
พิจารณาใหม่ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
มีเหตุสมควรเชื่อว่าจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายที่ขาดนัดมาศาลไม่ได้เพราะทนายจำเลยป่วย
ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและจำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่โดยชอบ จึงมี
เหตุอันสมควรอนุญาตให้พิจารณาใหม่ตามคำขอศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-พีรพล จันทรสว่าง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>